

1502538-89.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... por isso, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que de que "[a] negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06" (AgRg no AREsp ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502538-89.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502538-89.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267890/2021 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 20586753 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 2267890 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO FELIX DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Gustavo Felix dos Santos foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06, porque, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 15h, na Rua Ricardo da Fonseca, nº 110, Jardim Alice, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 75 porções de maconha, com peso líquido de 224,10 gramas e 145 porções de cocaína, com peso líquido de 45,40 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narra a denúncia que os policiais civis se dirigiram até o local dos fatos, comumente conhecido pela mercancia de drogas e realizaram breve campanha velada em uma viatura descaracterizada, quando avistaram Gustavo realizando a venda de entorpecentes, entregando a droga para um indivíduo, que rapidamente deixou o local. Diante disso, foi realizada a abordagem. Gustavo recebia o dinheiro do

usuário e ia até uma sacola, que estava escondida no meio de uns entulhos. Abordado, foram encontrados com o denunciado as drogas apreendidas, bem como a quantia de R\$ 42,00.

O acusado foi notificado (fl. 101) e apresentou defesa preliminar (fls. 112/117). A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2022 (fls. 122/123).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a aplicação da pena no mínimo legal, incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa é demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e laudos de constatação provisória (fl. 14/16) e de exame químico-toxicológico (fls. 50/52), os quais constaram no material apreendido a presença de cocaína e tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Em juízo, Gustavo confessou espontaneamente a prática do crime, informando que foi surpreendido por policiais enquanto comercializava entorpecentes no local dos fatos.

Essa confissão se harmoniza com as demais provas produzidas.

Ricardo Lacorte, policial civil, informou que, durante operação denominada Fronteiras, foi até o local dos fatos e viu o réu comercializando entorpecentes, servindo um usuário. Aproximou-se e realizou a abordagem. Com o réu foi encontrada uma sacola que continha cerca 200 porções individuais de entorpecentes e dinheiro. Inquirido no local, ele admitiu a traficância. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Não conhecia o acusado. No momento em que chegou ao local dos fatos, viu apenas o réu e o usuário para quem ele vendeu drogas.

Manoel Pedro da Silva, policial civil, informou que o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas. Participou de uma operação. Foi até o local em uma viatura descaracterizada e flagrou o réu realizando a venda de entorpecentes, sendo visto que ele foi até um monte de entulhos, de onde retirou entorpecentes.

Aproximou-se e realizou a abordagem. Com o réu foram encontradas drogas e dinheiro em notas trocadas. Ele admitiu informalmente a traficância. Não conhecia o acusado. Recorda-se que forma apreendidas cerca de 140 porções de cocaína e uma quantidade menor de maconha.

Assim, cabalmente provado que o réu praticou o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo são inteiramente favoráveis ao réu.

Ele não registra maus antecedentes. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 não são inteiramente favoráveis ao acusado.

A quantidade de droga apreendida não se revela elevada o bastante para justificar maior censura da sua conduta, visto não destoar da quantia comumente apreendida em situações semelhantes. Por outro lado, há variedade de drogas e houve a apreensão de cocaína, droga de elevada nocividade.

Em razão da variedade e natureza dos entorpecentes, fixo a pena-base acima do piso, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes.

Presente as atenuantes do art. 65, I e III, d, do Código Penal, pois Gustavo confessou a prática delitativa e tinha menos de 21 anos de idade na data dos fatos. Em virtude dessas atenuantes, reduzo a pena em 1/6, o que faz com que retorne ao piso: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não se configurou nenhuma causa de aumento de pena.

Possível, por outro lado, o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o réu é primário e registra bons antecedentes, não havendo nada nos autos a indicar que ele se dedique a atividades criminosas ou que integre organização desta natureza, estando, assim, presentes exigidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

O réu responde a processo criminal em razão da prática do mesmo crime, tendo inclusive sido condenado em primeiro grau. Essa condenação, contudo, diz respeito a fato posterior ao apurado nestes autos e, por isso, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que de que “[a] negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06” (AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Demais disso, referida condenação não é definitiva, o que também impede que seja considerada para afastar o redutor, consoante tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1139, in verbis: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Diante das circunstâncias do caso, possível a aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja, 2/3, o que resulta em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser a medida socialmente recomendada no caso, visto que o réu, apesar de primário, responde a outro processo em razão da prática do mesmo delito, já tendo inclusive sido condenado em primeiro grau.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Gustavo Felix dos Santos, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal.

Expeça-se alvará de soltura.

Com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do valor monetário apreendido em favor do FUNAD.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Guarulhos, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA